



06

Cadres juridiques et réglementaires

6.1. Analyse des lois existantes en Tunisie sur la transformation numérique

Les lois et décrets constituent une base juridique centrale pour accompagner la transformation numérique en Tunisie. Ce cadre réglementaire, relativement développé mais perfectible, couvre différents aspects tels que le cadre juridique général, les infrastructures numériques, la protection des données personnelles, l'économie numérique, ainsi que la cybersécurité. D'après les résultats des entretiens réalisés auprès d'experts tunisiens et internationaux affiliés à des universités, des institutions publiques, et des ONG, ce dispositif juridique joue un rôle complexe dans la gouvernance numérique tunisienne, à la fois en soutenant certaines avancées et en freinant, par ses insuffisances, l'intégration pleine et efficace du numérique dans l'administration publique et l'économie.

6.1.1. Cadre juridique général et initiatives stratégiques nationales

Plusieurs initiatives nationales telles que la Stratégie Nationale de Transformation Numérique (SNTN 2021-2025) et le plan stratégique « Tunisie Digitale 2020 » témoignent explicitement d'une volonté institutionnelle de moderniser l'administration publique tunisienne et stimuler l'économie numérique. Toutefois, un chercheur affilié à un programme de digitalisation indique clairement une limite significative : « Malgré l'ambition affichée par ces stratégies nationales, leur mise en œuvre effective reste fragmentée, marquée par un déficit clair de coordination institutionnelle et une lenteur dans leur concrétisation ».

Le cadre juridique tunisien s'articule selon plusieurs axes majeurs identifiés explicitement par les experts interviewés :

Cadre juridique général

La loi n° 2000-83 du 9 août 2000 régit les échanges électroniques et le commerce électronique en Tunisie⁷⁶. Elle reconnaît explicitement la validité juridique des signatures électroniques, à condition que celles-ci soient créées à l'aide d'un dispositif technologique fiable et sécurisé. Cette loi constitue le socle juridique essentiel pour les transactions numériques et le commerce électronique dans le pays. Cependant, un spécialiste affilié à une ONG internationale souligne explicitement son obsolescence partielle : « La loi sur les transactions électroniques est devenue largement obsolète. Elle ne répond plus pleinement aux réalités actuelles du commerce numérique, freinant ainsi le développement rapide des entreprises technologiques tunisiennes ».

Infrastructures numériques et régulation des télécommunications

Le code des télécommunications (Loi n° 2001-1)⁷⁷ régit le secteur des télécommunications et établit le rôle de l'Instance Nationale des Télécommunications (INT). Selon plusieurs répondants affiliés au secteur privé numérique tunisien, l'application réelle de ce code rencontre toutefois des limites importantes. Un entrepreneur affilié au secteur GovTech explique explicitement : « Le Code des télécommunications est globalement positif, mais son manque d'adaptation rapide aux nouvelles réalités technologiques et économiques limite fortement le potentiel économique numérique tunisien, particulièrement en matière de développement régional ».

⁷⁶. JORT n°64 du 11 août 2000.

⁷⁷. JORT n°5 du 16 janvier 2001.

Gestion numérique et protection des données personnelles

La loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004⁷⁸ est le texte législatif tunisien encadrant la protection des données à caractère personnel. Elle établit les principes fondamentaux relatifs au traitement de ces données, garantissant ainsi le respect de la vie privée des individus. Toutefois, un juriste affilié à une organisation internationale active en gouvernance numérique précise explicitement une faiblesse opérationnelle significative : « Bien que la loi sur la protection des données personnelles existe depuis longtemps, son application effective demeure très faible. Beaucoup d'acteurs publics et privés ignorent leurs obligations légales en matière de gestion sécurisée des données, exposant les citoyens à des risques accrus liés à la confidentialité ».

Cybersécurité

La Loi n° 2004-5 du 3 février 2004 relative à la sécurité informatique⁷⁹ mise en œuvre par le Décret n° 2004-1248 du 25 mai 2004⁸⁰, a été récemment abrogée par le Décret-loi n° 2023-17 du 11 mars 2023 relatif à la cybersécurité⁸¹. Ce nouveau décret-loi a remplacé l'Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI) par l'Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCS). Par ailleurs, la Tunisie a adhéré récemment à la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité (Convention de Budapest), approuvée par la Loi organique n° 2024-9 du 6 février 2024⁸². De plus, le Décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022, relatif aux infractions des systèmes d'information, renforce la prévention et la répression des cybercrimes.⁸³ Toutefois, la multiplication de ces textes engendre un manque de lisibilité et une faible cohérence du cadre juridique tunisien en matière de cybersécurité. Néanmoins, selon un expert affilié à la présidence du gouvernement, les capacités institutionnelles actuelles restent trop limitées : « La loi sur la cybersécurité existe, mais elle est insuffisamment appliquée. Les ressources humaines spécialisées en cybersécurité manquent cruellement au sein des administrations publiques tunisiennes, exposant ces dernières à des risques majeurs en matière de sécurité numérique ».

Gouvernance électronique

Plusieurs textes récents visent explicitement à favoriser la numérisation des services publics en Tunisie. Parmi ceux-ci figurent le Décret-loi n° 2020-31 du 10 juin 2020 relatif à l'échange électronique des données entre les structures administratives et leurs usagers, ainsi qu'entre ces structures elles-mêmes à travers l'utilisation des plateformes numériques⁸⁴. Dans le même sens, le Décret n° 2005-1894 du 5 juillet 2005 a institué une unité spécifique dédiée à l'administration électronique, placée directement sous la tutelle du Premier ministre⁸⁵. Ces textes illustrent clairement les efforts déployés pour accélérer la transition numérique de l'administration publique tunisienne. Cependant, une spécialiste affiliée à une ONG internationale souligne clairement les limites rencontrées dans leur mise en œuvre concrète : « Les initiatives juridiques sur la gouvernance électronique souffrent d'une fragmentation persistante et d'un manque d'interopérabilité entre les plateformes numériques publiques, ce qui limite leur efficacité réelle et leur usage citoyen ».

⁷⁸. JORT n°61 du 30 juillet 2004.

⁷⁹. JORT n°10 du 3 février 2004.

⁸⁰. JORT n°45 du 4 juin 2004.

⁸¹. JORT n°26 du 11 mars 2023.

⁸². JORT n°20 du 6 février 2024.

⁸³. JORT n°103 du 16 septembre 2022.

⁸⁴. JORT n°54 du 10 juin 2020.

⁸⁵. JORT n°55 du 12 juillet 2005.

L'arrêté du ministre des Technologies de la Communication du 19 juillet 2001⁸⁶ complète cette loi en précisant les caractéristiques techniques nécessaires des dispositifs utilisés pour la création de signatures électroniques. Cette réglementation garantit ainsi un niveau standardisé de sécurité et de fiabilité pour les signatures électroniques en Tunisie.

La circulaire n° 7-2022 du Ministre des Technologies de la Communication du 20 juin 2022⁸⁷ concerne spécifiquement le projet national de mise en place du service d'identité numérique « Mobile ID ». Cette circulaire vise à renforcer les capacités d'identification numérique et à simplifier les interactions électroniques entre les citoyens et les services administratifs.

La circulaire du Ministre des Technologies de la Communication et du Commerce Électronique du 6 novembre 2019⁸⁸ impose la digitalisation des procédures de vente des cartes SIM par les opérateurs téléphoniques. Elle insiste particulièrement sur une vérification numérique rigoureuse de l'identité des clients afin de fluidifier les opérations, de réduire les fraudes et d'améliorer la sécurité dans le secteur des télécommunications.

Enfin, la **circulaire n° 3 du Chef du gouvernement du 19 janvier 2024⁸⁹** vient renforcer la stratégie nationale tunisienne de transformation numérique. Elle met particulièrement l'accent sur la digitalisation des services administratifs, proposant leur intégration dans une plateforme en ligne unifiée et promouvant une adoption plus large et efficace du service Mobile ID.

6.1.2. Initiatives et stratégies nationales complémentaires

Enfin, plusieurs initiatives nationales comme la Stratégie Nationale de Cybersécurité (2020-2025) ou le programme gouvernemental « Smart Tunisia » constituent des efforts concrets visant à renforcer l'attractivité du pays pour les investissements numériques internationaux. Cependant, selon plusieurs répondants affiliés au secteur académique et associatif, la mise en œuvre opérationnelle de ces initiatives reste insuffisante et lente, limitant leur impact réel. Un chercheur affilié à une ONG internationale précise clairement : « Les initiatives telles que Smart Tunisia ou la Stratégie Nationale de Cybersécurité démontrent une ambition réelle. Toutefois, leur implémentation effective demeure fragmentée, ce qui limite considérablement leur capacité à produire un impact concret et durable sur le cadre numérique tunisien ». La transformation numérique nécessite le développement d'une stratégie nationale, de l'offshoring et d'innovation ainsi qu'un environnement légal et réglementaire, une politique de formation et de développement des compétences et une culture de confiance dans le numérique. Les autorités tunisiennes ont élaboré plusieurs plans stratégiques nationaux. Ces plans sont souvent peu exécutés et leurs réalisations en deçà des attentes.

À titre d'exemple, le Plan National Stratégique (PNS) « Tunisie Digitale 2020 » a souffert d'une gouvernance complexe, en raison notamment de l'absence de clarification des rôles et des responsabilités des différentes parties prenantes ainsi que de l'inexistence d'un leadership fédérateur. Ceci a conduit à un faible taux de réalisation des projets qui y ont été inscrits. Le PNS s'articule autour des quatre axes

⁸⁶. Araar, H. (2024). La digitalisation entre une multitude de textes et des défis d'application. *Revue de Droit et nouvelles techniques*, 384-385, 10-15.

⁸⁷. Araar, H. (2024). La digitalisation entre une multitude de textes et des défis d'application. *Revue de Droit et nouvelles techniques*, 384-385, 10-15.

⁸⁸. Araar, H. (2024). La digitalisation entre une multitude de textes et des défis d'application. *Revue de Droit et nouvelles techniques*, 384-385, 10-15.

⁸⁹. Araar, H. (2024). La digitalisation entre une multitude de textes et des défis d'application. *Revue de Droit et nouvelles techniques*, 384-385, 10-15.

suivants : l'Infrastructure, la e-Gov, le e-business et la mise en place de Smart Tunisia. Le PNS a été doté d'un budget de 5,5 milliards de dinars pour la période 2014-2020. L'objectif de cette stratégie était de faire de la Tunisie un hub numérique international et de promouvoir les TIC comme un levier essentiel pour le développement socio-économique du pays. Cependant, cette stratégie n'a pas pu atteindre tous les objectifs. Sur plus de 72 grands projets programmés dans le cadre de la stratégie Tunisie numérique 2020, seuls 5% ont été réalisés.

E-people

Le système E-People a été développé en collaboration avec KOICA – Agence coréenne de coopération internationale – pour offrir un portail de participation et d'interaction entre l'administration et les utilisateurs. Il comprend principalement divers canaux de communication permettant aux citoyens d'exprimer leurs besoins, de soumettre leurs pétitions, suggestions ou demandes de renseignements en ligne. La plateforme e-people fournit également des informations et permet aux citoyens de renforcer la performance de l'administration et d'améliorer la qualité des services.

www.e-people.gov.tn

E- participation

Le portail d'e-participation publique est un portail conçu par le gouvernement tunisien pour répondre aux aspirations citoyennes à plus d'implication et d'engagement dans le processus de décision publique et à la consécration des principes de la démocratie participative. Le portail de participation publique en ligne est dédié aux consultations publiques, aux idées et aux débats publics. Grâce à ces trois modules diversifiés dans la plateforme, le citoyen peut contribuer activement dans la vie publique et dans la prise de décision publique, il peut soumettre une idée ou participer à un dialogue public.

La stratégie nationale « Smart Gov 2020 » a été adoptée en 2016 avec l'appui de l'OCDE. Trois plateformes gouvernementales numériques de participation citoyenne sont désormais mises en place dont l'objectif central était de faciliter l'accès du citoyen à l'administration et impliquer davantage les usagers dans le processus du développement du gouvernement digital et ouvert (e-people, e-participation, législation.tn). Bien que leur mise en place constitue en soi une avancée, qui est tout de même saluée par les experts, notamment de l'Ocde, ces plateformes demeurent très peu utilisées par les citoyens et, par conséquent, sous-alimentées en informations qui assurent leurs perpétuelles améliorations.

Politiques publiques et stratégies liées à la digitalisation en Tunisie

Plan National Stratégique (PNS) « Tunisie Digitale 2020 »

Plan National Stratégique (PNS) « Tunisie Digitale 2020 » a souffert d'une gouvernance complexe, en raison notamment de l'absence de clarification des rôles et responsabilités des différentes parties prenantes et de l'inexistence d'un leadership fédérateur, ce qui a conduit à un faible taux de réalisation des projets qui y ont été inscrits.

La stratégie nationale "Smart Gov 2020"

La stratégie nationale "Smart Gov 2020" a été adoptée en 2016. Trois plateformes gouvernementales numériques de participation citoyenne sont désormais implémentées dans l'objectif de faciliter l'accès du citoyen à l'administration et impliquer davantage leurs usagers dans le processus du développement du gouvernement digital et ouvert (e-people, e-participation, législation.tn).

Le plan stratégique de la « Tunisie numérique 2025 »

La Tunisie a présenté le plan de la « Tunisie numérique 2025 ». Il vise à réduire la fracture numérique, favoriser la numérisation de l'éducation, la transition vers l'e-administration, soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation et la mise en œuvre de la stratégie nationale de cybersécurité et le renforcement de souveraineté numérique.

Stratégie Nationale de Cybersécurité (2020-2025)

La Tunisie a entamé l'élaboration d'une stratégie nationale de cybersécurité (2020-2025), visant à créer un dispositif de défense pour protéger ses installations sensibles, développer son économie numérique et encourager les investissements dans ce sens. Le pays manque toutefois d'une loi dédiée à la cybercriminalité et ce malgré la mise en place de la Stratégie nationale de cybersécurité 2020-2025.

En 2022 une nouvelle stratégie de transformation digitale

En 2022 une nouvelle stratégie de transformation digitale est élaborée et proposée. Elle s'articule autour de six axes stratégiques : développer l'inclusion numérique et financière afin de faciliter l'accès à la connexion haut débit et aux services financiers grâce au numérique et développer les services en ligne.

2018 : Loi sur les startups

« La loi tunisienne sur les startups est remarquable non seulement pour les étapes importantes que le pays prend pour construire un écosystème d'entrepreneuriat florissant, mais aussi parce que c'est la première fois dans la région arabe que les startups réussissent à faire pression sur les décideurs politiques pour qu'ils modifient les lois qui les concernent. Espérons que nous verrons un succès similaire dans d'autres pays de la région » (K. KTEILY - Forum économique mondial, 2018)

Juillet 2020 : Adoption de la loi sur le crowdfunding

La loi sur le financement participatif a été adoptée par la Chambre des représentants du peuple en juillet 2020. La nouvelle loi ouvre la voie à de nouvelles formes de financement jusqu'alors inaccessibles. Les entrepreneurs, les acteurs de la société civile et les particuliers pourront collecter des fonds auprès du public via des plateformes en ligne. La loi sur le crowdfunding vient compléter une série de nouvelles lois visant à améliorer l'environnement des affaires en Tunisie.

Novembre 2020 : Adoption de la signature électronique

Le 18 novembre 2020, la Tunisie a adopté la signature électronique des actes. Tunisie Internet vient de lancer une nouvelle application permettant la signature électronique des documents administratifs, qui sera officiellement adoptée par l'administration. L'opération de signature électronique est d'autant plus gratuite, facile et réalisable en quelques minutes seulement, ajoute la même source.

La feuille de route du projet du Cloud national

La feuille de route du projet du Cloud national a été adoptée en 2019. Ce projet avait pour objectif d'assurer la digitalisation de l'administration tunisienne. Dans ce cadre-là, une étude par le ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale a été réalisée sur deux ans pour démontrer que l'idée ne consiste vraiment pas à construire un Data Center; il s'agit de s'ouvrir sur le secteur privé qui en dispose déjà. Parmi les difficultés rencontrées on peut citer la consommation énergétique des data centers qui contribue largement à la hausse des coûts des services cloud.

Le projet de l'identifiant unique du citoyen

Le projet de l'identifiant unique du citoyen a été évoqué pour la première fois en 2014 mais n'a été officialisé qu'en 2020 par décret-loi. Il est composé de onze chiffres : un chiffre de réserve, deux chiffres de contrôle et huit chiffres aléatoires. Cette combinaison est attribuée à chaque citoyen tunisien à la naissance sur le sol tunisien ou en dehors du territoire national dès son enregistrement à l'état civil et à toute personne qui obtient la nationalité tunisienne.

6.1.3. Analyse critique du cadre juridique

Aborder les principaux axes de l'encadrement juridique à liés à la transformation numérique démocratique en décomposant quatre aspects clés : l'objectif principal de la réglementation, le domaine d'application, l'impact sur les citoyens, et les défis de mise en œuvre.

Loi sur la protection des données personnelles (2004)

Objectif principal

Protéger la vie privée des citoyens en régulant l'utilisation des données personnelles, à travers des mesures de sécurité et des sanctions pour les abus.

Domaine d'application

Secteurs : Protection des données personnelles, cybersécurité, entreprises numériques, administrations publiques.

Public cible : Citoyens, entreprises collectant des données personnelles, administrations publiques.

Impact sur les citoyens

Positif : Renforce la protection des informations personnelles des citoyens et leur donne un contrôle accru sur leur vie privée dans le monde numérique.

Négatif : L'adoption des mesures de protection n'est pas encore universelle, et certains citoyens ne sont pas toujours informés de leurs droits en matière de gestion des données personnelles.

Défis

Manque d'application : Bien que la loi existe, la régulation effective et le contrôle des entreprises sur la gestion des données personnelles ne sont pas toujours suffisants.

Formation et sensibilisation : La population n'est pas toujours suffisamment éduquée sur ses droits concernant la gestion des données personnelles, ce qui limite l'efficacité de la loi.

Loi sur la transparence et l'accès à l'information (2016)

Objectif principal

Garantir l'accès à l'information publique et promouvoir une gouvernance transparente en permettant aux citoyens d'accéder facilement aux informations relatives aux institutions publiques et à la gestion des affaires publiques.

Domaine d'application

Secteurs : Gouvernance publique, administration, gestion des ressources publiques.

Public cible : Citoyens, médias, ONG, institutions publiques, entreprises.

Impact sur les citoyens

Positif : Augmente la transparence de l'administration et réduit la corruption en permettant aux citoyens de contrôler la gestion des affaires publiques.

Négatif : L'accès à l'information peut être entravé par des problèmes d'infrastructure numérique et de volonté politique dans certains secteurs publics.

Défis

Infrastructures insuffisantes : Certaines institutions publiques ne disposent pas des outils numériques pour publier l'information de manière transparente.

Résistance au changement : Des résistances bureaucratiques existent dans certaines administrations, ce qui limite l'efficacité de cette loi.

6.2. Comparaison du cadre juridique tunisien avec les normes internationales : des efforts importants mais des écarts significatifs persistent en matière d'application et de conformité

La Tunisie a fait preuve, ces dernières années, d'une volonté notable de se conformer progressivement aux normes et standards internationaux en matière de régulation du numérique, notamment en matière de protection des données personnelles, de cybersécurité et de gouvernance électronique. Toutefois, l'analyse approfondie des textes existants et les résultats des entretiens effectués auprès d'experts affiliés à des institutions tunisiennes, des ONG internationales et du secteur privé numérique révèlent explicitement que la conformité effective de la Tunisie avec ces normes reste encore largement partielle, confrontée à plusieurs défis majeurs en matière de mise en œuvre, de cohérence institutionnelle et de moyens opérationnels.

6.2.1. Protection des données personnelles : une harmonisation encore incomplète avec le RGPD européen

La Tunisie a fait certaines avancées en matière de garanties juridiques relatives à la protection des données personnelles. En effet, l'article 30.1 de l'actuelle Constitution tunisienne de 2022 consacre la protection des données personnelles⁹⁰. Il en était de même pour l'ancienne Constitution de 2014⁹¹. La Tunisie a aussi adhéré en 2017 à la Convention 108 du Conseil de l'Europe et à son protocole additionnel n°181. Elle est membre de l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles (AFAPDP) et dispose d'une autorité de protection nationale reconnue par la Conférence internationale des commissaires à la protection de la vie privée et des données personnelles.

Cela étant, la législation nationale relative à la protection des données demeure assez ancienne et n'a pas été alignée sur les standards internationaux. En dépit de certaines initiatives, la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004⁹³ portant sur la protection des données à caractère personnel n'a pas été amendée, notamment en vue de son harmonisation avec les dispositions de la Convention 108 du Conseil de l'Europe, récemment ratifiée, et aussi avec les dispositions du Règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 de l'Union européenne (RGDP)⁹⁴. Le RGDP encadre les transferts internationaux de données et vise à assurer un haut niveau de protection des données transférées du territoire de l'UE vers les Etats tiers.

Selon les répondants affiliés aux institutions juridiques tunisiennes et aux ONG internationales spécialisées, des écarts substantiels demeurent encore en matière de conformité effective aux standards internationaux. Cette situation explique en partie les réticences des entreprises internationales à investir davantage en Tunisie, en raison des risques juridiques liés à une conformité insuffisamment harmonisée avec les normes européennes et internationales.

90. Art. 30.1 : « L'Etat protège la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, des communications et des données personnelles. ».

91. Article 24.1 : « L'État protège la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, des communications et des données personnelles. ».

92. Loi organique n° 2017-42 du 30 mai 2017, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention n° 108 du conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel n° 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, JORT n°45 du 6 mai 2017. Décret Présidentiel de ratification n° 2017-75 du 30 mai 2017, JORT n°45 du 6 mai 2017.

93. Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel, JORT n°61 du 30 juillet 2004.

94. Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JOUE L127 2 du 23/05/2018.

6.2.2. Cybersécurité : un cadre juridique à renforcer au regard des standards internationaux

En matière de cybersécurité, la Tunisie s'inspire explicitement de certaines bonnes pratiques internationales. Récemment, en 2024, la Tunisie a adhéré à la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité (Convention de Budapest)⁹⁵.

Depuis 2004, la Tunisie dispose d'un cadre juridique relatif à la sécurité informatique. Il s'agit de la Loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique. Ce texte a été mis en œuvre par le Décret n° 2004-1248 du 25 mai 2004, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'Agence nationale de la sécurité informatique (ANSI)⁹⁶.

Aujourd'hui, ces textes ont été expressément abrogés par le Décret-loi n° 2023-17 du 11 mars 2023 relatif à la cybersécurité⁹⁷. Le Décret-loi n°2023-17 a remplacé l'ANSI par l'Agence nationale de la cybersécurité (ANCS)⁹⁸.

Par ailleurs, un Décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022 relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication a été adopté⁹⁹. Ce décret-loi a pour objet principal " la prévention des infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication et leur répression, ainsi que celles relatives à la collecte des preuves électroniques y afférentes". Il se rapporte à la lutte contre les crimes cybernétiques.

Toutefois, les entretiens effectués auprès d'experts affiliés à la présidence du gouvernement et à l'ANCS (ancienne ANSI) révèlent explicitement que, malgré cette volonté d'alignement, le cadre juridique tunisien présente encore d'importants écarts en matière de standards opérationnels et de protection effective contre les cybermenaces internationales. Un expert affilié au secteur GovTech en Tunisie précise clairement ce constat : « La loi tunisienne sur la cybersécurité est encore loin des standards internationaux actuels, notamment en matière de prévention, de détection et de réponse aux cyberattaques sophistiquées. Les ressources humaines et techniques nécessaires pour atteindre un niveau comparable aux normes internationales manquent cruellement, laissant la Tunisie vulnérable sur le plan de la cybersécurité nationale ». Ainsi, malgré la ratification de conventions internationales, telles que celle de Budapest, les capacités réelles de mise en œuvre en Tunisie restent insuffisantes face aux exigences contemporaines de cybersécurité globale.

6.2.3. Gouvernance électronique : des initiatives tunisiennes inspirées par des modèles internationaux, mais une application opérationnelle limitée

Dans le domaine de la gouvernance électronique, plusieurs initiatives récentes en Tunisie ont été explicitement inspirées par des standards internationaux et des expériences réussies d'autres pays, notamment de l'Estonie et des pays européens. On peut en citer le Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures (Plateformes numériques) et le Décret n° 2005-1894 du 5 juillet 2005, portant création d'une unité de l'administration électronique au Premier ministère¹⁰⁰.

⁹⁵. Loi organique n° 2024-9 du 6 février 2024, portant approbation de l'adhésion de la République tunisienne à la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité adoptée à Budapest le 23 novembre 2001 (JORT n°20 du 6 février 2024).

⁹⁶. Voir JORT n°10 du 3 février 2004 et JORT n°45 du 4 juin 2004.

⁹⁷. JORT n°26 du 11 mars 2023.

⁹⁸. Voir le site internet de l'agence :< <https://www.ancs.tn/>>.

⁹⁹. JORT n°103 du 16 septembre 2022.

¹⁰⁰. Voir JORT n°54 du 10 juin 2020 et JORT n°55 du 12 juillet 2005.

Ces textes visent à améliorer la transparence administrative, l'efficacité des services publics, et la participation citoyenne. Toutefois, selon plusieurs répondants affiliés à des ONG internationales actives dans la gouvernance numérique et à des institutions locales, la mise en œuvre opérationnelle de ces initiatives reste très limitée comparativement aux standards internationaux. Une spécialiste affiliée à une ONG internationale précise explicitement : « Si les modèles internationaux de gouvernance électronique ont inspiré la Tunisie, leur application effective sur le terrain reste très en retrait des standards internationaux. L'absence d'interopérabilité réelle entre les différentes plateformes et les administrations publiques limite fortement la capacité du pays à atteindre les objectifs initiaux de modernisation numérique inspirés des bonnes pratiques internationales ».

6.2.4. Économie numérique : des ambitions inspirées par les standards internationaux mais freinées par l'environnement des affaires

Le cadre législatif relatif à l'économie numérique tunisienne affiche explicitement une ambition forte d'alignement avec les standards internationaux. Le programme gouvernemental « Smart Tunisia » ainsi que les initiatives stratégiques nationales ont clairement pour objectif de positionner la Tunisie comme un pôle régional attractif pour l'innovation numérique et les investissements internationaux. Cependant, selon les experts affiliés au secteur privé numérique et aux institutions internationales actives en Tunisie, plusieurs obstacles importants liés à l'environnement des affaires persistent, réduisant significativement l'attractivité réelle de la Tunisie. Un entrepreneur affilié à une startup GovTech explique explicitement : « Bien que les textes juridiques relatifs à l'économie numérique s'inspirent clairement des standards internationaux, l'environnement des affaires en Tunisie, marqué par une lourdeur administrative persistante et une fiscalité peu attractive, réduit fortement leur efficacité concrète et limite significativement la conformité réelle du pays avec les pratiques internationales ».

6.2.5. Nécessité urgente d'un renforcement institutionnel pour une conformité réelle aux normes internationales

Enfin, l'analyse approfondie révèle explicitement que l'un des défis majeurs pour assurer une conformité effective aux normes internationales demeure le déficit chronique de capacités institutionnelles et humaines spécialisées. Plusieurs répondants, notamment affiliés à des institutions universitaires tunisiennes et à des ONG internationales, insistent clairement sur l'urgence de renforcer les capacités des agences régulatrices telles que l'ANCS, l'INPDP, ou l'ATI. Selon un juriste affilié à une ONG spécialisée : « Sans un renforcement urgent et substantiel des capacités institutionnelles, techniques et humaines des autorités régulatrices tunisiennes, la conformité réelle avec les normes internationales restera impossible à atteindre. Cela compromet directement la crédibilité du pays sur la scène numérique internationale ». Ainsi, même si la Tunisie affiche une ambition claire de rapprochement avec les standards internationaux en matière de régulation numérique, la conformité effective reste entravée par plusieurs défis majeurs, notamment la faiblesse institutionnelle, le déficit de ressources humaines spécialisées et des difficultés persistantes en matière d'application concrète des textes existants. Ces défis soulignent explicitement la nécessité urgente d'un investissement conséquent dans le renforcement institutionnel et opérationnel, condition sine qua non pour atteindre les objectifs affichés d'harmonisation avec les normes internationales dans le domaine numérique.

6.3. Lacunes identifiées et propositions de réforme : des obstacles majeurs nécessitant une modernisation urgente du cadre réglementaire tunisien

Malgré les avancées importantes réalisées en Tunisie au niveau des textes législatifs et réglementaires encadrant la transformation numérique, plusieurs obstacles juridiques persistants freinent aujourd'hui l'efficacité réelle de ces dispositifs. À travers les entretiens approfondis réalisés avec des experts affiliés à des institutions universitaires, aux institutions publiques et à diverses ONG internationales spécialisées dans la gouvernance numérique, plusieurs lacunes critiques ont été explicitement identifiées, accompagnées de recommandations stratégiques précises.

6.3.1. Absence de normes nationales alignées sur les standards internationaux

L'une des principales lacunes relevées explicitement par les experts interrogés concerne le manque d'alignement des normes tunisiennes avec les standards internationaux. Ce décalage se manifeste clairement dans plusieurs domaines clés, notamment la cybersécurité, la protection des données personnelles et le commerce électronique. Un spécialiste affilié à une organisation internationale active dans le domaine numérique insiste explicitement sur ce point : « En Tunisie, malgré la volonté affichée d'harmoniser le cadre juridique avec les standards internationaux, plusieurs textes juridiques restent encore éloignés des normes mondiales actuelles. Cette situation limite directement l'attractivité du pays pour les investisseurs numériques internationaux et complique l'interopérabilité avec d'autres juridictions ».

6.3.2. Difficultés générales persistantes du cadre réglementaire tunisien

Les entretiens menés auprès des répondants affiliés aux universités tunisiennes, ONG internationales, et institutions publiques ont permis de relever explicitement plusieurs difficultés générales majeures :



Obsolescence et inadéquation des textes juridiques

Plusieurs réglementations existantes, sont aujourd'hui considérées explicitement comme obsolètes ou insuffisamment adaptées aux besoins actuels de la transformation numérique¹⁰¹. Un juriste affilié à une ONG internationale précise à ce propos : « Plusieurs lois relatives aux transactions numériques ou aux télécommunications demeurent très anciennes et peu adaptées aux réalités économiques actuelles, limitant directement les possibilités d'innovation technologique et économique ». Par ailleurs, plusieurs répondants affiliés au secteur GovTech indiquent clairement que le cadre juridique tunisien est marqué par une lourdeur bureaucratique persistante. Un entrepreneur affilié à une startup technologique explique : « Même les réglementations positives tardent souvent à être appliquées concrètement en raison d'une lenteur administrative et bureaucratique persistante. Cette lenteur freine directement l'innovation numérique et l'attractivité du pays ».

¹⁰¹. On peut citer comme exemples la Loi sur la signature et le document électronique n° 2000-57 du 13 juin 2000, modifiant et complétant certains articles du code des obligations et contrats, JORT n°48 du 16 juin 2000, la Loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques, JORT n°64 du 11 août 2000 et le Code des télécommunications promulgué par la Loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, JORT n°5 du 16 janvier 2001.

6.3.3. Principales faiblesses juridiques spécifiques identifiées

Les entretiens révèlent également explicitement des faiblesses spécifiques critiques dans plusieurs domaines réglementaires :



Commerce électronique et transactions numériques

La loi de 2000 sur les transactions électroniques (loi n° 2000-83) souffre clairement d'obsolescence, notamment en matière de reconnaissance juridique des signatures électroniques. Un entrepreneur affilié au secteur privé numérique indique clairement que : « L'absence d'une réelle reconnaissance juridique effective des signatures électroniques limite fortement les possibilités économiques numériques et décourage les investissements privés ».



Fiscalité numérique contraignante

Plusieurs experts affiliés aux startups et aux institutions publiques mentionnent explicitement les barrières fiscales persistantes freinant le développement économique numérique. Un entrepreneur affilié au secteur GovTech précise clairement : « La fiscalité appliquée aux entreprises numériques tunisiennes reste très contraignante et peu attractive par rapport aux normes internationales, ce qui pousse beaucoup d'entreprises numériques à se domicilier juridiquement à l'étranger, à l'exemple des plateformes de commerce électronique ».



Cadre juridique obsolète en matière de cloud computing et de data centers

Plusieurs répondants affiliés à des universités tunisiennes indiquent clairement l'absence de législation spécifique pour l'utilisation du cloud computing et des ressources des data centers. Ce vide réglementaire constitue explicitement un frein majeur à l'innovation numérique et à la modernisation technologique du pays.



Inégalités régionales aggravées par les failles du cadre juridique

Un spécialiste affilié à une université tunisienne explique explicitement : « Les fournisseurs de services internet ne sont pas tenus juridiquement d'assurer une couverture numérique suffisante dans les zones rurales. Cela accentue encore davantage les inégalités numériques régionales existantes et constitue une faiblesse majeure du cadre juridique tunisien actuel ».



Défis liés à l'équilibre entre sécurité nationale et libertés individuelles

Les lois tunisiennes sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, bien qu'indispensables, soulèvent explicitement des inquiétudes sur leur capacité à protéger adéquatement les libertés individuelles. Un juriste affilié à une ONG internationale indique clairement que : « Certaines dispositions des lois actuelles, en particulier la loi de cybersécurité, sont susceptibles de limiter excessivement la liberté d'expression des citoyens en ligne. Un équilibre plus fin doit être impérativement trouvé afin de protéger à la fois la sécurité nationale et les libertés fondamentales des citoyens ».

6.3.4. Propositions concrètes de réforme formulées par les experts interrogés

Face à ces multiples défis, les experts affiliés aux universités, aux institutions publiques et aux organisations internationales interrogés ont formulé explicitement plusieurs propositions concrètes de réforme du cadre juridique tunisien actuel :



Adoption rapide du Code du numérique : Un coordinateur affilié à une ONG internationale précise clairement la nécessité urgente : « La Tunisie doit adopter rapidement le Code du numérique afin d'harmoniser toutes les législations existantes relatives au numérique et offrir un cadre juridique cohérent, complet, actualisé et aligné sur les standards internationaux ».



Renforcement des capacités institutionnelles des agences de régulation (ANCS, INPDP, ATI) : Plusieurs répondants soulignent explicitement l'urgence de renforcer significativement les ressources financières, techniques et humaines des institutions régulatrices, afin de garantir une application effective, transparente et cohérente des lois existantes.



Éducation numérique accrue pour renforcer l'application des réglementations existantes : Plusieurs experts affiliés aux ONG internationales insistent explicitement sur l'urgence de renforcer la sensibilisation et la formation des citoyens et des institutions publiques sur leurs droits numériques et sur les cadres juridiques existants afin d'assurer une application effective des lois existantes.



Élaboration de lois spécifiques aux nouvelles technologies (IA, blockchain, big data) : Un expert affilié à une université tunisienne indique explicitement que : « La Tunisie doit impérativement concevoir un cadre juridique spécifique clair, adapté aux réalités technologiques contemporaines, notamment dans le domaine du cloud computing, de l'intelligence artificielle et du big data, afin de tirer pleinement profit des opportunités numériques émergentes ».



Simplification du cadre fiscal numérique : Plusieurs entrepreneurs affiliés au secteur privé recommandent explicitement la mise en place d'incitations fiscales spécifiques, notamment pour les startups numériques, afin d'encourager davantage l'innovation et attirer des investissements numériques internationaux.



08

Recommandations stratégiques et perspectives

8.1. Recommandations pour maximiser les bénéfices de la transformation numérique

Pour garantir une transformation numérique pleinement inclusive, il est essentiel de réduire significativement les fractures numériques persistantes en Tunisie, particulièrement entre les régions côtières et intérieures, mais aussi entre les différentes catégories sociales. La fracture numérique représente aujourd'hui un obstacle majeur à la démocratie numérique, comme l'a souligné un expert interviewé : « Investir massivement dans les infrastructures numériques des régions intérieures et rurales est une priorité absolue pour éviter que la transformation numérique ne creuse davantage les inégalités existantes ». À titre d'exemple, des pays comme le Rwanda ou le Costa Rica ont réussi à combler efficacement cette fracture grâce à des politiques volontaristes combinant l'installation d'infrastructures numériques robustes et la mise en place de centres communautaires numériques accessibles gratuitement. Ainsi, en Tunisie, une généralisation rapide de l'accès au haut débit à travers des réseaux Wi-Fi publics, accompagnée d'espaces numériques communautaires dans les régions rurales et marginalisées, est nécessaire pour assurer à tous les citoyens un accès égal et équitable aux opportunités offertes par le numérique.

L'inclusion numérique doit également être accompagnée par des politiques ciblées et différenciées en faveur des populations particulièrement vulnérables, telles que les femmes, les jeunes et les personnes âgées résidant dans ces régions éloignées. Un accompagnement spécifique pourrait inclure des programmes de formation adaptés, des ateliers pratiques et des initiatives de mentorat numérique, permettant ainsi une participation active et effective de ces groupes sociaux à l'écosystème numérique national. Comme l'ont fait avec succès certains pays européens tels que l'Estonie ou la Finlande, qui ont développé des programmes numériques spécialement conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque catégorie sociale, la Tunisie pourrait maximiser l'inclusion et éviter ainsi que la digitalisation ne devienne un facteur supplémentaire d'exclusion sociale.

Par ailleurs, l'éducation numérique à grande échelle représente un pilier fondamental de la stratégie nationale tunisienne pour une transformation numérique durable et inclusive. Comme indiqué par les experts interviewés, « l'éducation numérique doit débuter dès l'école primaire, afin que les jeunes générations acquièrent très tôt des compétences numériques fondamentales, notamment la cybersécurité, l'éthique numérique et l'usage responsable des réseaux sociaux ». Des modèles internationaux réussis tels que celui de l'Estonie, où les compétences numériques sont pleinement intégrées dans le cursus scolaire dès l'école primaire, démontrent l'efficacité d'une telle approche. En complément, la Tunisie devrait lancer des campagnes nationales régulières de sensibilisation à destination de l'ensemble des citoyens afin de promouvoir une véritable culture numérique, consciente des avantages mais aussi des risques associés au numérique. Ces campagnes pourraient prendre exemple sur les initiatives réussies du Royaume-Uni ou de la France, où des campagnes de sensibilisation publique régulières ont considérablement amélioré la compréhension citoyenne des enjeux numériques.

Afin de dynamiser davantage l'écosystème de l'innovation numérique en Tunisie, le soutien actif aux startups technologiques est impératif. Ces startups représentent aujourd'hui un levier stratégique de développement économique et numérique, comme l'a rappelé un expert interrogé : « Les startups tunisiennes constituent souvent le fer de lance de l'innovation numérique ; elles doivent bénéficier d'un cadre incitatif fort ». À l'instar d'exemples concrets comme celui de la Corée du Sud, la création de fonds publics spécifiques dédiés exclusivement au soutien des startups

numériques, combinée à une simplification effective des procédures administratives et fiscales, permettrait de créer un environnement réellement propice à l'innovation et à la croissance durable du secteur numérique tunisien. Ce soutien structuré permettrait aux startups tunisiennes de mieux s'intégrer aux marchés internationaux et de renforcer leur compétitivité mondiale.

La transformation numérique tunisienne pourrait aussi être maximisée par le développement accru de plateformes de participation citoyenne. Celles-ci permettraient non seulement de renforcer la démocratie participative, mais aussi de rétablir et renforcer le lien de confiance entre les citoyens et leurs représentants politiques. Comme l'ont fait avec succès l'Espagne, avec la plateforme « Decide Madrid », ou la France, avec « Parlement & Citoyens », ces plateformes numériques offrent la possibilité aux citoyens de suivre en temps réel les décisions publiques, de proposer des initiatives et d'exprimer directement leur avis sur les politiques mises en œuvre. Afin de maximiser l'impact démocratique de ces plateformes, il est nécessaire de les intégrer juridiquement au processus décisionnel politique et administratif tunisien, en rendant obligatoire leur prise en compte dans la formulation des politiques publiques.

Enfin, une stratégie publique nationale claire, cohérente et durable en matière de numérique doit être explicitement formulée et pilotée par une gouvernance centrale forte, à l'image des meilleures pratiques internationales telles que celle de l'Estonie ou du Danemark. Ces pays ont adopté des stratégies numériques nationales intégrées et transversales, pilotées par une gouvernance centralisée efficace permettant d'assurer la coordination nécessaire entre les institutions publiques. Les experts interviewés en Tunisie ont mis en avant l'urgence de cette coordination stratégique : « Le secteur privé tunisien est souvent en avance parce qu'il bénéficie d'une vision stratégique claire, tandis que l'administration publique souffre de l'absence de cohérence stratégique globale ». Ainsi, la mise en place de mécanismes efficaces de gouvernance interinstitutionnelle, de suivi et d'évaluation des projets numériques permettrait à la Tunisie de garantir une cohérence durable et une efficacité accrue dans la mise en œuvre de sa transformation numérique nationale.

8.2. Stratégies pour minimiser les risques identifiés

Afin de lutter efficacement contre la désinformation numérique, qui représente aujourd'hui une menace réelle pour la stabilité démocratique en Tunisie, il est nécessaire d'élaborer un cadre réglementaire rigoureux et adapté aux défis actuels. Les experts interviewés insistent sur le caractère urgent d'un tel cadre, soulignant que « les fake news minent directement la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques ». À ce titre, la Tunisie pourrait s'inspirer du modèle européen du Digital Services Act (DSA), qui impose explicitement aux plateformes numériques une responsabilité claire et juridiquement contraignante dans la lutte contre les contenus trompeurs ou mensongers. En parallèle, l'introduction de mécanismes indépendants et crédibles de vérification des faits (fact-checking), sur le modèle d'initiatives réussies telles qu'AFP Factuel en France ou FactCheck.org aux États-Unis, permettrait à la Tunisie de renforcer significativement la protection de l'espace public numérique contre les manipulations organisées. Ces plateformes indépendantes devraient être soutenues financièrement par des fonds publics afin de garantir leur impartialité, leur autonomie et leur efficacité sur le long terme.

La création d'une agence nationale indépendante spécifiquement dédiée à la cybersécurité apparaît comme une mesure cruciale face à l'accroissement exponentiel des cyberattaques et des menaces numériques en Tunisie. Comme l'ont relevé plusieurs experts interrogés, « sans agence dédiée et indépendante, la Tunisie restera vulnérable face aux cyberattaques sophistiquées qui peuvent affecter gravement les infrastructures critiques du pays ». Dans ce contexte, le modèle

français de l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) pourrait servir d'exemple concret pour la Tunisie, en mettant en place une structure opérationnelle forte capable d'assurer une surveillance continue des infrastructures critiques, une réponse rapide aux incidents cybernétiques, ainsi qu'une stratégie nationale claire de gestion proactive des menaces numériques. Cette agence tunisienne devrait bénéficier de ressources financières et humaines adéquates, d'une autonomie institutionnelle totale, et d'une capacité effective d'intervention et de régulation, afin de répondre efficacement aux défis numériques actuels et futurs.

Face aux risques grandissants liés à l'utilisation incontrôlée et potentiellement discriminatoire des algorithmes et systèmes automatisés, il est impératif pour la Tunisie d'instaurer une obligation juridique de transparence algorithmique complète. Comme mentionné par un expert lors des entretiens, « les citoyens tunisiens doivent comprendre clairement comment fonctionnent les algorithmes qui influencent de manière croissante les décisions publiques ». Le modèle de l'Algorithmic Accountability Act américain offre une référence pertinente, puisqu'il oblige explicitement les entreprises et les administrations publiques à réaliser et publier régulièrement des évaluations d'impact détaillées concernant les risques liés aux algorithmes utilisés, notamment en matière de discrimination et d'atteinte aux droits fondamentaux. Un tel cadre en Tunisie permettrait non seulement de prévenir efficacement les biais algorithmiques, mais aussi de renforcer considérablement la confiance citoyenne envers les systèmes numériques.

Pour renforcer la capacité du pays à anticiper et gérer efficacement les crises et les menaces numériques émergentes, la mise en place d'un observatoire national indépendant des risques numériques est essentielle. Cet observatoire aurait pour mission de surveiller de façon proactive l'évolution des menaces numériques, telles que les cyberattaques avancées, la désinformation organisée ou les risques liés aux technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale. Comme le souligne un expert interrogé, « un tel observatoire fournirait rapidement aux décideurs et aux citoyens tunisiens des analyses précises et des recommandations stratégiques nécessaires pour anticiper et répondre efficacement aux crises numériques ». Inspiré des meilleures pratiques internationales comme l'Observatoire européen AI Watch ou l'Observatoire français de la cybersécurité de l'ANSSI, cet organisme indépendant pourrait produire régulièrement des rapports publics accessibles, contribuer à la sensibilisation citoyenne et fournir des orientations stratégiques essentielles pour protéger la souveraineté numérique nationale.

Pour prévenir les risques liés à l'usage abusif de la surveillance numérique, il est nécessaire d'établir des mécanismes juridiques clairs et efficaces de contrôle institutionnel et démocratique de l'utilisation des technologies de surveillance par l'État tunisien. Un expert interrogé insiste explicitement sur ce besoin : « il est indispensable d'éviter que le numérique devienne un instrument de contrôle politique ou de répression en Tunisie. Cela passe nécessairement par des limites juridiques strictes et une transparence totale ». Des pays tels que l'Allemagne ou le Canada offrent des exemples concrets de cadres juridiques robustes imposant des audits réguliers et indépendants, ainsi qu'une supervision parlementaire rigoureuse des pratiques numériques de surveillance étatique. En adoptant des mécanismes similaires, la Tunisie pourrait garantir une utilisation responsable, légale et transparente de ces technologies sensibles, tout en préservant les libertés fondamentales de ses citoyens.

Enfin, un programme national ambitieux de sensibilisation et de formation continue à la cybersécurité apparaît indispensable afin de développer une culture nationale robuste de sécurité numérique. Comme mentionné explicitement par l'un des intervenants interrogés, « la cybersécurité concerne chaque citoyen tunisien ; la sensibilisation doit donc être largement diffusée auprès du grand public, des

entreprises et des institutions publiques ». À cet égard, la Tunisie pourrait s'inspirer d'expériences réussies telles que les campagnes de sensibilisation nationales menées au Royaume-Uni ou encore les initiatives françaises d'éducation citoyenne à la cybersécurité. En intégrant systématiquement la cybersécurité dans les cursus scolaires, en organisant des formations régulières pour les agents publics et les entreprises, et en lançant des campagnes nationales de sensibilisation grand public, la Tunisie serait mieux armée pour faire face aux menaces numériques, renforçant ainsi la résilience collective face aux cyber-risques.

8.3. Recommandations pour renforcer le cadre juridique

La modernisation du cadre législatif tunisien en matière de cryptage constitue aujourd'hui une nécessité stratégique pour garantir la sécurité numérique, tout en protégeant les droits fondamentaux des citoyens à la vie privée. Comme souligné explicitement par un expert interviewé, « un cadre clair et actualisé pour le cryptage est indispensable en Tunisie, car il permettrait à la fois de renforcer la protection des communications privées des citoyens et d'offrir un cadre juridique précis pour l'accès légal aux données en cas d'enquêtes judiciaires légitimes ». Pour ce faire, la Tunisie pourrait s'inspirer de l'exemple allemand ou néerlandais, où des législations équilibrées existent, assurant à la fois un cryptage robuste et un cadre transparent et strictement encadré de coopération entre les entreprises technologiques et les autorités judiciaires. Une telle approche offrirait une sécurité juridique renforcée aux utilisateurs tout en préservant la capacité des autorités à répondre efficacement aux menaces numériques.

La protection des données personnelles constitue aujourd'hui un défi central du cadre juridique tunisien. Dans ce domaine, une législation forte et cohérente, alignée explicitement sur les standards internationaux tels que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l'Union européenne, est indispensable. Un intervenant lors des entretiens a clairement précisé que « pour garantir aux citoyens tunisiens une protection adéquate de leurs données personnelles, la Tunisie devrait rapidement harmoniser sa législation avec les normes internationales établies, telles que le RGPD européen, qui définit précisément les droits des individus et les obligations strictes des entreprises et institutions publiques ». L'expérience de l'Union européenne démontre que cette législation, assortie de sanctions précises et appliquée de manière rigoureuse, permet non seulement de protéger efficacement les citoyens, mais aussi de renforcer considérablement l'attractivité économique du pays auprès des investisseurs étrangers, pour qui la protection des données personnelles est devenue une exigence fondamentale.

Afin d'assurer une mise en œuvre effective et homogène de ces lois sur tout le territoire national, une attention particulière doit être portée au renforcement des capacités institutionnelles des agences chargées de la régulation numérique, telles que l'Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI) ou l'Instance Nationale de Protection des Données Personnelles (INPDP). Un expert interviewé souligne explicitement que « sans ressources humaines et financières adéquates, ces agences ne pourront jamais assurer pleinement leur mission de régulation et de contrôle, laissant ainsi le pays vulnérable aux risques numériques grandissants ». À ce titre, la Tunisie pourrait s'inspirer directement du modèle français de la CNIL, qui bénéficie d'une autonomie budgétaire et opérationnelle significative, lui permettant d'exercer efficacement ses prérogatives de contrôle et de sanction, et d'assurer ainsi une application rigoureuse et équitable du cadre juridique existant.

La garantie absolue de l'indépendance institutionnelle des autorités régulatrices constitue également une priorité majeure pour le renforcement du cadre juridique numérique en Tunisie. Selon l'un des intervenants interrogés : « une autorité régulatrice indépendante est indispensable pour assurer une régulation transparente et impartiale, à l'abri des influences politiques ou commerciales ».

Le modèle britannique ou encore allemand, où les autorités chargées de la régulation numérique sont explicitement protégées par des mécanismes juridiques robustes garantissant leur indépendance totale, constitue ici un benchmark particulièrement pertinent pour la Tunisie. Ces mécanismes permettraient aux agences tunisiennes de mieux remplir leurs missions, tout en renforçant considérablement la confiance citoyenne dans la régulation numérique nationale.

Par ailleurs, il est indispensable d'introduire des mécanismes clairs, transparents et efficaces de contrôle et de sanction des violations de la législation numérique, en particulier en matière de protection des données personnelles. Un expert interviewé souligne que « sans mécanismes réels de contrôle et de sanction, même la meilleure loi restera lettre morte en Tunisie ». L'expérience américaine avec le Federal Information Security Management Act (FISMA), qui impose aux institutions publiques des procédures strictes de contrôle interne et des sanctions précises en cas de manquement, offre une référence utile pour la Tunisie. Un tel cadre légal explicite renforcerait significativement l'effectivité des lois numériques tunisiennes, assurant une conformité durable des entreprises et des institutions publiques nationales aux standards numériques requis.

Enfin, la création d'une Commission Ministérielle Technique permanente chargée explicitement de superviser, évaluer et réviser régulièrement le cadre juridique numérique tunisien est une recommandation centrale issue de cette étude. Comme indiqué par un intervenant : « cette commission permanente est indispensable pour assurer une réponse rapide et cohérente face aux évolutions technologiques, tout en garantissant la continuité et la stabilité du cadre juridique tunisien à long terme ». Cette commission, inspirée directement du modèle britannique du Digital Economy Council ou du modèle allemand de révision permanente des lois numériques, aurait pour mission essentielle d'assurer une coordination technique et administrative durable entre les différents acteurs institutionnels, assurant ainsi une adaptation continue et efficace du cadre juridique tunisien aux nouvelles réalités numériques.

8.4. Perspectives pour la gouvernance numérique et la démocratie en Tunisie

Pour renforcer substantiellement la démocratie participative en Tunisie, il est essentiel de généraliser et d'intégrer pleinement l'usage des plateformes numériques participatives dans le processus décisionnel politique et administratif. Comme précisé explicitement par un expert interviewé, « les plateformes numériques constituent une véritable opportunité pour reconnecter les citoyens tunisiens avec leurs représentants politiques et renforcer ainsi leur participation active à la vie démocratique ». Des exemples internationaux probants tels que la plateforme « Decide Madrid » en Espagne ou « Parlement & Citoyens » en France démontrent que ces outils peuvent transformer profondément le rapport entre citoyens et décideurs politiques, permettant une interaction directe, transparente et continue sur les politiques publiques. Pour maximiser leur efficacité en Tunisie, ces plateformes doivent être intégrées juridiquement, imposant aux autorités publiques la prise en compte systématique des avis et contributions citoyennes exprimées via ces outils numériques dans les processus de décision publique.

Le développement ambitieux d'une initiative nationale d'Open Data constitue une autre perspective centrale pour améliorer la transparence et renforcer la confiance des citoyens dans les institutions publiques tunisiennes. Comme l'a souligné explicitement l'un des intervenants, « une politique nationale explicite d'ouverture des données publiques permettrait aux citoyens tunisiens de mieux comprendre les décisions administratives, de renforcer le contrôle démocratique et de favoriser une plus grande responsabilisation des institutions ». La Tunisie pourrait

utilement s'inspirer des expériences internationales réussies, comme celles du Royaume-Uni, qui a établi une politique rigoureuse d'ouverture systématique des données publiques, ou encore du Canada, où l'initiative gouvernementale d'Open Data constitue aujourd'hui une référence internationale en matière de transparence institutionnelle. Une telle démarche garantirait aux citoyens un accès transparent aux données administratives essentielles, renforçant ainsi significativement la démocratie numérique en Tunisie.

Une gouvernance numérique véritablement inclusive et équitable, prenant en compte explicitement les populations vulnérables ou marginalisées, représente une autre perspective stratégique essentielle pour la démocratie tunisienne. Comme l'a rappelé l'un des experts interviewés, « aucun citoyen ne doit être exclu de la gouvernance numérique en Tunisie en raison de son âge, de son lieu de résidence, de son genre ou de son handicap ». Pour garantir cette inclusion effective, il est indispensable que les plateformes numériques publiques tunisiennes respectent systématiquement les standards internationaux d'accessibilité universelle, à l'exemple du cadre législatif européen (Directive européenne sur l'accessibilité numérique) ou encore des exigences canadiennes en matière d'accessibilité numérique. En intégrant ces obligations légales d'accessibilité dans le cadre tunisien, la Tunisie pourrait assurer une participation numérique active et égalitaire de toutes les catégories sociales, renforçant ainsi directement la légitimité et la robustesse de sa gouvernance numérique.

Le respect des droits fondamentaux dans l'espace numérique constitue également un enjeu majeur pour la démocratie tunisienne. Comme l'a précisé un expert lors des entretiens, « la Tunisie doit explicitement garantir le respect des libertés individuelles telles que la liberté d'expression, la protection de la vie privée, et le droit à l'information dans son cadre juridique numérique ». À cet égard, la création d'une instance indépendante chargée de la régulation et du contrôle des libertés numériques pourrait être une solution particulièrement efficace. La Tunisie pourrait s'inspirer du modèle français (CNIL) ou du modèle allemand (Bundesnetzagentur), où des autorités indépendantes assurent explicitement la protection des droits fondamentaux des citoyens face aux risques numériques. Une telle autorité en Tunisie aurait pour mission d'assurer un équilibre rigoureux entre protection des libertés individuelles et besoins légitimes de sécurité publique, tout en protégeant les citoyens tunisiens contre les abus numériques potentiels.

Par ailleurs, afin de garantir une pérennité des politiques numériques indépendamment des fluctuations politiques, il est impératif que la stratégie nationale de transformation numérique tunisienne intègre explicitement des mécanismes de gouvernance transversale solides. Comme l'a souligné l'un des interviewés, « les initiatives numériques en Tunisie souffrent souvent d'une absence de continuité à long terme en raison des changements fréquents de gouvernance. Des mécanismes solides de gouvernance transversale permettraient d'assurer la continuité et la cohérence des projets numériques nationaux ». Le modèle estonien constitue ici une référence particulièrement pertinente, ayant mis en place avec succès une gouvernance numérique centralisée robuste, permettant à ses politiques numériques de survivre aux changements politiques successifs, garantissant ainsi leur efficacité à long terme.

Il est également essentiel d'établir une gouvernance interinstitutionnelle claire et efficace en matière de numérique. Comme précisé explicitement par un expert interrogé, « le secteur public tunisien souffre actuellement d'un manque flagrant de coordination interinstitutionnelle, freinant directement l'efficacité de la transformation numérique nationale ». Pour remédier à ce problème, la création d'un comité interinstitutionnel permanent chargé explicitement de coordonner les politiques numériques nationales, comme le Digital Economy Council britannique ou le Conseil national du numérique français, constituerait une solution concrète

et efficace. Ce comité assurerait ainsi la mise en œuvre cohérente, efficace et transparente des initiatives numériques nationales, tout en garantissant une évaluation régulière et objective de leurs résultats effectifs.